

EQUINAT®

MUTUAL NON-DISCLOSURE AGREEMENT — HERSTELLER-SONDIERUNG

Geheimhaltungsvereinbarung

“Vertrauen ist die Grundlage jeder Zusammenarbeit. Schriftlichkeit ist die Versicherung dafür.”

EQUINAT® Operations · NDA-Template v1.0

Dokument	EQUINAT® NDA-Template v1.0
Vertragstyp	Mutual NDA — wechselseitige Geheimhaltung
Anwendungsfall	Hersteller-Sondierungsgespräche, vor Pilotchargen
Stand	Mai 2026 — anwaltlich vor Verwendung prüfen
Klassifizierung	Vertragsvorlage · Vertraulich
Verantwortlich	Dirc Zahlmann · Zafao GmbH

Hinweis vor Verwendung

Anwaltlicher Vorbehalt

Diese Vorlage entspricht dem deutschen Vertragsrecht und ist für typische Hersteller-Sondierungsszenarien konzipiert. Vor erstmaliger Verwendung empfehlen wir eine anwaltliche Prüfung — insbesondere bei Sondersituationen (z.B. Hersteller ist gleichzeitig direkter Wettbewerber, internationale Sachverhalte, lange Vertragslaufzeit). Für ad-hoc-Sondierungsgespräche mit klarem deutschen Bezug ist die Vorlage rechtssicher genug.

Wann ist diese NDA der richtige Schritt?

- **Erstes 30-Min-Sondierungsgespräch** — keine NDA nötig. Beschränke dich auf öffentliche Inhalte (Live-Shop, Bot, Whitelabel-Site).
- **Zweites Gespräch mit konkreter Mengen-/Preisdiskussion** — NDA empfohlen, bevor Spec-Sheet oder Pricing-Strategie gezeigt wird.
- **Bei direktem Wettbewerber als Hersteller** — NDA mit verstärkten Wettbewerbsklauseln (§ 6 in dieser Vorlage).
- **Vor jeder Pilotcharge** — NDA zwingend. Keine Pilotcharge ohne unterzeichnetes Dokument.

Wie funktioniert mutual NDA?

Eine mutual oder wechselseitige NDA bindet beide Vertragsparteien gleichermaßen. Beide dürfen Informationen der jeweils anderen Seite nicht weitergeben oder für eigene Zwecke nutzen. Im Hersteller-Kontext wichtig, weil EQUINAT auch sensible Hersteller-Informationen erfahren könnte (Produktionsverfahren, Kapazitäten, Kundenlisten). Mutual NDA ist außerdem üblicher Standard — einseitige NDAs werden von erfahrenen Gesprächspartnern oft abgelehnt.

Geheimhaltungsvereinbarung

(Mutual Non-Disclosure Agreement — NDA)

zwischen

der

Zafao GmbH

Adolfsallee 22, 65185 Wiesbaden

vertreten durch den Geschäftsführer Dirc Zahlmann

Eingetragen im Handelsregister: Amtsgericht Wiesbaden, HRB 33239

— nachfolgend „EQUINAT“ genannt —

und

vertreten durch _____

Eingetragen im Handelsregister: _____

— nachfolgend „Hersteller“ genannt —

— EQUINAT und Hersteller einzeln auch „Partei“, gemeinsam „Parteien“ genannt —

Präambel

EQUINAT entwickelt eine Premium-Pferdefutter-Marke für den DACH-Markt mit fünf Produktlinien plus Mash-System (Stand Mai 2026). Im Rahmen der Suche nach geeigneten Auftragsherstellern (White-Label-Produktion) tauschen die Parteien vertrauliche Informationen aus, die einer Geheimhaltung bedürfen. Diese Vereinbarung regelt den Umgang mit diesen Informationen.

§ 1 Vertraulichkeit

(1) Beide Parteien verpflichten sich, alle vertraulichen Informationen, die sie von der jeweils anderen Partei im Zuge ihrer Gespräche, Verhandlungen oder Korrespondenz erhalten, streng vertraulich zu behandeln, nicht an Dritte weiterzugeben und nicht für eigene Zwecke außerhalb des Vertragszwecks zu nutzen.

(2) Vertrauliche Informationen sind insbesondere:

- Rezepturen, Wirkstoff-Spezifikationen und Dosierungen
- Marketing- und Vertriebsstrategien einschließlich Pricing-Konzepten
- Kunden-, Lieferanten- und Mitarbeiterdaten
- Finanzielle Eckdaten, Kalkulationen, Margenstrukturen, COGS-Annahmen
- Geschäftspläne, Wachstumsstrategien, Erweiterungsabsichten
- Produktionsverfahren, technische Spezifikationen, Prüfprotokolle
- Persönliche Daten von Beirats-Mitgliedern, Mitarbeitern und Kooperationspartnern
- Vertragstexte, NDA-Inhalte und Verhandlungsstände mit Dritten
- Inhalte aus Zugang zu nicht-öffentlichen Webseiten oder Repositories

§ 2 Ausnahmen

Die Vertraulichkeitsverpflichtung gilt nicht für Informationen, die:

- zum Zeitpunkt der Mitteilung bereits allgemein bekannt waren oder ohne Verschulden der empfangenden Partei allgemein bekannt werden,
- der empfangenden Partei vor der Mitteilung bereits bekannt waren und nachweislich rechtmäßig erlangt wurden,
- der empfangenden Partei von einem Dritten rechtmäßig und ohne Geheimhaltungspflicht zugänglich gemacht werden,
- aufgrund gesetzlicher Verpflichtung oder behördlicher Anordnung offengelegt werden müssen — in solchen Fällen unterrichtet die offenlegende Partei die andere unverzüglich, sofern rechtlich zulässig.

§ 3 Verwendungsbeschränkung

(1) Die vertraulichen Informationen dürfen ausschließlich zum Zweck der Sondierung, Vorbereitung und ggf. Durchführung der angestrebten Hersteller-Auftraggeber-Beziehung verwendet werden („Vertragszweck“).

(2) Eine Nutzung für eigene Produkte, Wettbewerbsanalysen, Marketingzwecke oder zur Unterstützung Dritter ist ausdrücklich ausgeschlossen.

(3) Insbesondere dürfen die Informationen nicht zur Entwicklung wettbewerbsfähiger eigener oder dritter Produkte verwendet werden.

§ 4 Kreis berechtigter Personen

- (1) Vertrauliche Informationen dürfen nur jenen Mitarbeitern, Beratern oder Erfüllungsgehilfen zugänglich gemacht werden, die diese zur Erfüllung des Vertragszwecks benötigen (need-to-know-Prinzip).
- (2) Diese Personen sind ihrerseits zur Vertraulichkeit zu verpflichten, mindestens im Umfang dieser Vereinbarung.
- (3) Die offenlegende Partei haftet für Vertragsverletzungen ihrer Mitarbeiter, Berater und Erfüllungsgehilfen wie für eigenes Verhalten.

§ 5 Schutzmaßnahmen

Beide Parteien treffen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um die vertraulichen Informationen vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Dazu zählen mindestens:

- Sichere Aufbewahrung schriftlicher Unterlagen
- Verschlüsselung digitaler Daten bei Übertragung und Speicherung
- Zugangskontrolle zu Repositories, Cloud-Storage oder ähnlichen Systemen
- Bei elektronischer Übermittlung: Verwendung von gesicherten Kommunikationskanälen

§ 6 Wettbewerbsklausel — SPEZIFISCH FÜR DIESEN VERTRAG

(1) Die Parteien sind sich bewusst, dass eine Hersteller-Auftraggeber-Beziehung im Pferdefutter-Markt zu Wettbewerbskonflikten führen kann, wenn der Hersteller eigene Produkte im selben Marktsegment vertreibt.

(2) Der Hersteller verpflichtet sich daher zusätzlich:

- Eine organisatorische Trennung sicherzustellen zwischen den Mitarbeitern, die EQUINAT-Auftrags-bezogene Informationen verarbeiten, und denen, die im eigenen Produkt-Marketing oder der Produktentwicklung der eigenen Produkte tätig sind.
- Für einen Zeitraum von 36 Monaten ab Beendigung dieser Sondierung kein Produkt zu entwickeln oder zu vertreiben, das wesentliche Merkmale der EQUINAT-Produktarchitektur übernimmt (insbesondere: integriertes Wirkstoff-System mit Naturland-Bio, KI-gestützter Produktempfehlung, Premium-Subscription-Modell, MASH-System mit NSC < 8%, oder Mash-System mit modularen Saisonal-Boostern).
- Spezifische Wirkstoff-Kombinationen aus den EQUINAT-Rezepturen (insbesondere die Phospholipid-Komplex-basierten Bioverfügbarkeits-Optimierungen) nicht in eigenen Produkten zu adaptieren.

(3) EQUINAT seinerseits verpflichtet sich, vertrauliche Hersteller-Informationen (insbesondere Produktionskapazitäten, Kundenstrukturen, Lieferantenbeziehungen) nicht an konkurrierende Hersteller weiterzugeben.

(4) Diese Wettbewerbsklausel gilt zusätzlich zur allgemeinen Vertraulichkeitsverpflichtung in § 1 und schränkt diese nicht ein.

§ 7 Vertragsstrafe

(1) Für jeden Fall einer schuldhaften Verletzung dieser Vereinbarung verpflichtet sich die verletzende Partei zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von EUR 25.000,00 (in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro) je Einzelfall.

(2) Die Geltendmachung weiterer Schadenersatzansprüche bleibt vorbehalten. Die Vertragsstrafe wird auf einen etwaig nachgewiesenen Schaden angerechnet.

(3) Bei Verstoß gegen § 6 (Wettbewerbsklausel) erhöht sich die Vertragsstrafe auf EUR 100.000,00 je Einzelfall.

§ 8 Laufzeit und Beendigung

(1) Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.

(2) Die Geheimhaltungsverpflichtungen bestehen für einen Zeitraum von 5 (fünf) Jahren ab Mitteilung der jeweiligen Information fort, unabhängig davon, ob die zugrunde liegende Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien zustande kommt oder fortgeführt wird.

(3) Die Wettbewerbsklausel nach § 6 gilt für 36 Monate ab Beendigung der Sondierungsgespräche oder ab Beendigung einer ggf. nachfolgenden Auftraggeber-Hersteller-Beziehung.

(4) Bei Beendigung der Gespräche oder einer ggf. nachfolgenden Vereinbarung gibt jede Partei der anderen alle erhaltenen vertraulichen Unterlagen (einschließlich Kopien) auf Anforderung zurück oder vernichtet sie nachweislich.

§ 9 Allgemeine Bestimmungen

- (1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieser Schriftformklausel selbst.
- (2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
- (3) Auf diese Vereinbarung findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
- (4) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ist Wiesbaden, sofern beide Parteien Kaufleute sind.
- (5) Diese Vereinbarung wird in zwei Ausfertigungen unterzeichnet, von denen jede Partei eine erhält.

Unterschriften

Wiesbaden, den _____

Zafao GmbH — Dirc Zahlmann, Geschäftsführer

[Hersteller] — [Name, Funktion]

Hinweis zur Verwendung

Diese Vereinbarung sollte vor erstmaligem Einsatz von einem Rechtsanwalt geprüft werden — insbesondere die Vertragsstrafe-Höhe, die Wettbewerbsklausel-Reichweite und die Laufzeit-Definition. Für ad-hoc-Sondierungsgespräche mit klarem deutschen Bezug ist die Vorlage funktional ausreichend, eine spätere anwaltliche Prüfung empfohlen.

EQUINAT® NDA-Template v1.0 — Mai 2026

Mutual NDA · Hersteller-Sondierung · Anwaltlich vor Einsatz prüfen